

MARDIYAH BINTI ANWAR
lwn
MUNIF BIN RUSLI

[Mahkamah Rayuan Syariah negeri Selangor, YAA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Pengerusi), YA Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Nai'm bin Mokhtar (Panel), YA Tuan Hj Mohd Amran bin Mat Zain (Panel), 14 Januari 2019]

Kes Rayuan No. 10000-028-0017-2018

[Kes rayuan tuntutan hak jagaan anak di bawah seksyen Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Perayu: -

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN PERAYU

[1] Perayu telah membuat rayuan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah di Shah Alam, Selangor terhadap keseluruhan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor dalam kes Saman No: 10100-028-0150-2017 yang bertarikh 5/2/2018 seperti mana berikut;

- a) Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan seksyen 82 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

- 
- b) Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan ke atas anak-anak yang bernama Muhamad Afiq Aiman bin Munif (No. K/P : 030402-14-0493 dan Anis Maisarah binti Munif (No. S/K : BP 06776) hendaklah diarahkan dan diberikan kepada Plaintiff (Ibu) dan Defendan hendaklah melawat dan bersama anak-anak 9.00 pagi – 3.00 petang anak-anak tersebut pada setiap Sabtu pertama setiap bulan dan masa-masa lain dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Plaintiff dan/atau wakilnya. Plaintiff ditegah dari menghalang Defendan dari melaksanakan lawatan tersebut.
- c) Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan anak bernama Muhamad Hafiy Adam bin Munif hendaklah diserahkan dan diberikan kepada Defendan (bapa) dan Plaintiff hendaklah melawat anak dan bersama anak tersebut pada setiap Sabtu kedua setiap bulan 9.00 pagi - 3.00 petang dan pada bila-bila masa yang sesuai dan munasabah dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Defendan dan/atau wakilnya. Defendan ditegah dari menghalang Plaintiff dari melaksanakan lawatan tersebut.
- d) Mahkamah memerintahkan bahawa tempat lawatan adalah dikediaman masing-masing kecuali ada persetujuan bersama semasa lawatan-lawatan tersebut.
- e) Plaintiff dan Defendan hendaklah mempertemukan kesemua anak semasa tempoh lawatan tersebut.
- f) Mahkamah memerintahkan Plaintiff dan Defendan dan anak-anak mematuhi perintah ini.

- g) Pelaksanaan perintah lawatan di atas boleh diubahsuai dengan persetujuan pihak-pihak.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI PULAU PINANG

[2] Pihak-pihak telah berkahwin pada 31/5/2002 di Masjid Alam Shah, Kuala Lumpur dan telah bercerai pada 25/3/2016. Hasil perkahwinan pihak-pihak telah mendapat tiga orang anak iaitu Muhamad Afiq Aiman bin Munif, Anis Maisarah binti Munif dan Muhamad Hafiy Adam bin Munif.

[3] Perayu telah menfailkan tuntutan hak jagaan anak ke atas anak-anak tersebut pada 8/3/2017. Pada 5/2/2018 Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor telah memutuskan sebagaimana di muka surat 66-68 Rekod Rayuan.

[4] Perayu tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 12/2/2018 berdasarkan Alasan-alasan Rayuan yang di failkan oleh Perayu pada 30/4/2018 sepertimana pada muka surat 58-60 Rekod Rayuan.

[5] Responden tidak menfailkan hujah bagi kes ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Setelah kami meneliti notis rayuan dan rekod rayuan, kami dapati Defendan gagal menfailkan pembelaan semasa prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah. Oleh yang demikian, kegagalan atau keengganan Defendan/Responden



menfailkan pembelaan berdasarkan seksyen 64 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menghendaki menfailkan pembelaan (jika ada). Ini bermaksud sekiranya tiada pemfailan difailkan, ianya memberi makna pihak defendan mempersetujui segala pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan oleh Plaintiff di dalam pernyataan tuntutan. Dengan itu, Plaintiff/Perayu tidak perlu memberikan apa-apa keterangan memadai dengan keingkaran Defendan/Responden menfailkan pembelaannya dan mencukupi bagi mahkamah memberikan keputusannya atas keingkaran Defendan mengemukakan pembelaannya. Maka dengan itu, sepatutnya hak jagaan kepada Plaintiff akibat dari keingkaran Defendan/Responden menfailkan pembelaan dan mematuhi seksyen 64 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor).

[7] Oleh yang demikian, berdasarkan alasan tersebut, kami berpendapat bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memutuskan bahawa hak jagaan anak-anak tersebut tanpa melihat keingkaran Defendan/Responden mematuhi seksyen 64 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Oleh kerana kekhilafan hakim adalah amat ketara dan kami berpendapat bahawa kami perlu untuk kami campurtangan.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Alasan Rayuan, Rekod-Rekod Rayuan dan setelah mendengar dan meneliti hujah Perayu serta sumpah istizhar Perayu, MAKA kami sebulat suara memutuskan bahawa :-

- i) Rayuan Perayu diterima; dan
- ii) Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, di Selangor kes Mal Saman No: 10100-028-0150-2017 yang bertarikh 5/2/2018 dibatalkan.
- iii) Hak jagaan ke atas anak-anak yang bernama Muhamad Afiq Aiman bin Munif, Anis Maisarah binti Munif dan Muhamad Hafiy Adam bin Munif kepada Perayu/Plaintif.
- iv) Responden diperintahkan menyerahkan anak bernama Muhamad Hafiy Adam kepada Perayu dengan serta merta sebaik sahaja perintah hak jagaan ini dimaklumkan kepada Defenden/Responden dan pihak polis Diraja Malaysia diperintahkan memberikan segala bantuan yang sewajarnya bagi memastikan pematuhan kepada perintah ini.
- v) Defendan/Responden diberikan hak melawat dan bersama anak tersebut pada setiap Sabtu kedua setiap bulan 9.00 pagi - 3.00 petang dan pada bila-bila masa yang sesuai dan munasabah dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Plaintif/Perayu dan/atau wakilnya. Plaintif/Perayu ditegah dari menghalang Defendan/Responden dari melaksanakan lawatan tersebut.
- vi) Mahkamah memerintahkan bahawa tempat lawatan adalah dikediaman masing-masing kecuali ada persetujuan bersama semasa lawatan-lawatan tersebut.
- vii) Plaintif/Perayu dan Defendan/Responden hendaklah mempertemukan kesemua anak semasa tempoh lawatan tersebut.

viii) Mahkamah memerintahkan Plaintiff dan Defendan dan anak-anak mematuhi perintah ini.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

.....
1. **YAA TUAN HJ SAARANI BIN ISMAIL**

Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. **YA PROF ADJUNG DATO' DR. HJ MOHD NA'IM BIN MOKHTAR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

.....
3. **YA TUAN HJ MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor